

일련번호 제25-028-처분-1호

한국가스공사 상임감사위원 통 보

제 목 불법하도급 강력단속 결과 관련 직원인식 개선 필요

소 관 부 서 사아본부 사아자차단

조 치 부 서 사아본부 사아자차단

내 용

1. 업무개요

사아본부 사아자차단 사사안전건설사무소는 건설현장의 안전·보건관리 및 시공 관리를 하면서 관련법령에 따라 계약상대자의 하도급을 관리하고 있으며, 현재 아라 마바사차가 천연가스 공급시설 건설공사¹⁾의 시공 및 하도급관리 업무를 수행하고 있다. 그리고 가나다라마바부는 건설공사 시공·안전관리 총괄 및 부실벌점·하도급이행평가 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기계관리법」 제21조(건설기계사업의 등록 등) 제1항에 따라 건설기계 사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업의 종류별로 특별 자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장에게 등록하여야 한다고 규정하고 있다.

1) (계약기간) 2024. 11. 27. ~ 2026. 07. 31. / (계약상대자) 사사가주 / (계약금액) 695억 원

그리고 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제7조의3(임금비용의 구분 지급 및 확인) 제4항에 따라 임금비용의 구분지급, 임금의 지급내역 확인 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제11조(피공제자의 범위)에 따르면 퇴직공제에 가입된 사업 또는 사업장에 근무하는 건설근로자는 그 퇴직공제의 피공제자가 된다고 규정하고 있다.

또한 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙」 제5조(임금비용의 구분지급 및 확인 절차) 제1항에 따라 건설근로자에게 지급해야 할 임금에 해당하는 비용을 도급인이 수급인에게 지급할 수 있도록 도급인은 건설근로자 명부(성명·임금 및 연락처 등이 적힌 것을 말한다)를 수급인에게 제출하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025년 하반기에 시행한 ‘불법하도급 강력단속’ 에서 불법하도급 사항이 아닌 기타 위반사항이 [표 1]과 같이 총 2건 적발 되었다.

【표 1】 불법하도급 강력단속 결과

(단위 : 억 원)

공사명	공사금액	계약상대자	주요내용(기타 위반사항)	비고
㉠㉡ ㉢㉣㉤㉥㉦ 천연가스 공급시설 건설공사	695	㉧㉨㉩㉪(주)	(건설기계관리) 임대업을 미등록한 중기 업체와 계약하여 포장공사 일부 수행	건설기계관리법 제21조, 제40조
			(퇴직공제부금관리) 해당 현장에 투입되지 않은 건설근로자의 퇴직공제부금 지급	

자료: ㉠㉡㉢부-2510(2025. 08. 29.) “건설공사 불법하도급 강력단속 결과 제출” 재구성

가. 「건설기계관리법」 위반에 관한 사항

㉠㉡ ㉢㉣㉤㉥ 천연가스 공급시설 건설공사의 하도급사 ㉦㉧㉨㉩㉪㉫(주)는 중기업체 ㉬㉭㉮㉯와 임대차 계약을 체결하고 3차례에 걸쳐 포장공사를 시행하였다. 그러나 ‘불법하도급 강력단속’ 시 ㉰㉱㉲㉳가 「건설기계관리법」 제21조에 따른 건설기계임대업을 보유하지 않은 사실을 확인하였고, 같은 법 제40조(벌칙)에 따라 해당 지자체(㉴㉵시청)에 해당 위반사실을 신고하여 후속처리가 진행되도록 조치하였다.

한편 「건설기술진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무)에 따라 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 하고, 국토교통부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 감독 업무를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

해당 법령 및 고시에 따르면 공사감독자의 의무는 하수급인까지 관리하며 건설기계 대여업자의 대금 지급 외에는 건설기계 대여업자를 관리해야 할 업무를 구체적으로 명시한 조항이 없어 공사감독자의 의무사항으로 보기 어렵다고 판단된다.

그러나 공사감독자가 건설현장에 건설기계임대업 없이 사업을 영위하는 등의 위법사항 발생 여부를 수시로 확인할 필요가 있고, 위법사항 발견 시 지체 없이 관련법령에 따라 후속조치를 해야 함이 마땅하다고 보여진다.

따라서 건설기계임대업 미보유자가 건설공사를 수행한 사실 및 조치사례를 유관부서의 업무담당자가 인지할 수 있도록 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

나. 퇴직공제부금 부담 지급에 관한 사항

아라 마바사차가 천연가스 공급시설 건설공사의 원수급자인 사차가나(주)는 하수급인 타파하타파하(주)의 기성 대금을 하수급인 소속 근로자 4명의 퇴직공제부금(71,500원)을 포함하여 지급하였으나, ‘불법하도급 강력단속’을 시행하면서 해당 건설근로자 4명이 당 현장에 근무하지 않는 사실을 발견하였고 이에 대해 사차가나(주)에 지급된 퇴직공제부금을 환수하고 퇴직공제대상에서 제외할 것을 지적하였다.

퇴직공제부금의 경우 건설공사 준공 시 정산하여 일괄 지급하고 있는 사항으로 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제11조에 따라 퇴직공제에 가입된 사업 또는 사업장에 근무하는 건설근로자는 그 퇴직공제의 피공제자가 되므로 당 현장 소속이 아닌 건설근로자는 해당 비용을 지급할 수 없다.

그러나 준공정산 시 방대한 양의 건설근로자 명부를 일일이 확인할 경우 위와 같이 당 현장 소속이 아닌 건설근로자가 지급대상에 포함되어 과지급될 우려가 발생할 수 있어 이에 대한 대책 마련이 필요할 것으로 보인다.

관계부서 의견 사아자차단 사사안전건설사무소는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 사아자차단장은

2025년 하반기에 실시한 ‘불법하도급 강력단속’의 지적사례가 재발하지 않도록 유관부서 직원에게 공유하고, 이와 관련한 대책을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

[관련부서, 통보]

사아자차단 가나다라마바부